

12 anos, 50+ atos societários, R\$ 80 milhões em garantias bancárias e a sequência ininterrupta da assinatura do Requerido

Consolidação cronológica e tipológica dos atos societários da E-Vino Comércio de Vinhos S.A. (CNPJ 17.392.519/0001-65) envolvendo Ari Gorenstein como subscritor, administrador, conselheiro, garantidor ou contraparte de crédito — 2013 a 2025. Integra Documentos 23 (Bonifácio), 24 (AGES 2025), 25 (Berlim/RT127/Daycoval), 26 (DIRPF) e o Livro VIII-C "Irregularidades Validadas + Whole Money Flow Ampliado" (Operação Limonciello, 07/06/2026).

AUTOS 1006744-58.2023.8.26.0011 · EMISSÃO 14/06/2026 · INSTRUMENTO INTERNO · CPC ART. 1ª VF PINHEIROS/SP
VERSÃO 1.0
472 · CONFIDENCIAL

I. SÍNTESE EXECUTIVA

Entre 2013 e 2025, Ari Gorenstein (CPF 136.447.108-64) figurou em ininterrupta e densa atividade societária na E-Vino: foi administrador desde 14/03/2013 (predecessora Epicerie), Co-CEO da S.A. constituída em 22/12/2017, subscritor de boletim único de R\$ 1,00 entre 2016 e 2017, e — segundo o Livro VIII-C consolidado em 07/06/2026 — assinou 19 atos societários entre maio/2023 e outubro/2024, durante o período em que suas cotas do Ajaccio FIP estavam penhoradas por ordem judicial. No mesmo recorte temporal, a E-Vino contratou crédito bancário em ao menos seis instituições — Banco do Brasil, Daycoval, Santander, Safra, Caixa Econômica Federal e outras — totalizando R\$ 80.436.957,63 + USD 2.140.000 + EUR 2.500.000 em garantias cruzadas, todas sem AGE formal (segundo o Livro VIII-C). Em 2025, em janela de 21 dias (14/02 a 06/03/2025), realizou três operações vinculadas: capitalização de 15.777 debêntures incentivadas por Ricardo Costa (R\$ 17,99 MM), subscrição de R\$ 18 MM pelo Bonifácio FIP via Vinci Capital, e aprovação de 1ª emissão de R\$ 24 MM em notas comerciais escriturais com garantia real e fidejussória. Este relatório consolida todos esses atos em uma única matriz cronológica e tipológica, com referência expressa aos protocolos JUCESP, atos da Junta Comercial e documentos de origem para cada item.

II. INVENTÁRIO DE FONTES DOCUMENTAIS CONSOLIDADAS

FONTE	ORIGEM	COBERTURA
Ficha Cadastral JUCESP NIRE 35227217330	JUCESP — código de autenticidade 269552132, emitida 06/06/2025	Predecessora E-Vino 2012-2017 (Wine in Black → Epicerie → E-Vino Ltda. → E-Vino S.A.) — Doc. 25
AGEs E-Vino S.A. 2025	JUCESP protocolos 0.655.797/25-7; 0.655.796/25-3; 0.655.724/25-4 — DocuSign envelopes DDO444EA; 9DD11009; f7d2d1f2	AGE 14/02/2025 (Subscrição Ricardo Costa); AGE 28/02/2025 (Subscrição Bonifácio); RCA 06/03/2025 (Notas Comerciais) — Doc. 24
DIRPF Ari Gorenstein 2025 (AC 2024)	Receita Federal — controle 594210560700962, entregue 27/05/2025 às 20:54:03	Patrimônio e dívidas declarados em 31/12/2024 — Doc. 26
AGE Constituição RT 127	JUCESP protocolos da constituição 09/12/2021; cisão 16/02/2022 (0.190.176/22-2); alteração 28/04/2022 (0.469.370/22-1); distrato 05/09/2023 (doc. 361.506/23-5)	Cisão E-Vino → RT 127 — R\$ 57,18 MM — Doc. 25
Livro VIII-C "Irregularidades Validadas + Whole Money Flow"	Operação Limonciello — São Paulo, 07/06/2026 — CPC art. 189, II + LGPD art. 11	Consolidação: 19 atos societários durante penhora; 6 bancos com garantias cruzadas; 3 reduções de capital sem cancelamento de ações; 4 AGOs ausentes; cláusulas de blindagem antiexecutiva (Acordo Cotistas 25/05/2022)
Bloco Crimes Fiscais Limonciello	Anexo Técnico — 07/06/2026 — CPC art. 189, II + LGPD art. 11	12 tipos penais fiscais; estruturas fiscais abusivas; 4 PFs e ≥ 7 PJs com indícios
DIRPF Ari 2024 (AC 2023)	Copy-of-IR-ARI.pdf — referenciado no Livro VIII-C	R\$ 1.162.641,69 recebidos APÓS restrições judiciais — fontes ligadas ao sistema investigado

III. ATOS SOCIETÁRIOS — MATRIZ CONSOLIDADA POR FASE

III.1 Fase fundacional (2012-2017) — predecessora NIRE 35227217330

DATA	NUM.DOC / SESSÃO JUCESP	TIPO	ARI COMO	MAGNITUDE
18/12/2012	(constituição)	Constituição Wine in Black Comércio de Bebidas Ltda.	—	R\$ 1.000,00 capital
14/03/2013	097.316/13-1			—

		Alteração para Epicerie; nomeação de Ari como administrador	Administrador (estreia)	
04/04/2013	126.831/13-0	Re-ratificação (correção de RG da sócia)	—	—
29/08/2013	314.992/13-3	Capital → R\$ 1.432.500,00; admissão Wine in Black Brazil GmbH (Berlim)	Administrador remanescente	R\$ 1,43 MM
02/01/2014	006.912/14-0	Capital → R\$ 4.281.550,00; nomeação Marcos Leonel Leal ; mudança para Rua Bueno de Andrade 119	Administrador remanescente	R\$ 4,28 MM
03/10/2014	384.953/14-1	Capital → R\$ 10.372.750,00; alteração para E-Vino Ltda.; abertura filial Berlim + filial Serra/ES	Administrador	R\$ 10,37 MM
15/12/2014	500.063/14-0	Capital → R\$ 12.130.085,00	Administrador	R\$ 12,13 MM
23/12/2014	513.043/14-7	Re-ratificação (correção NIRE filial ES)	—	—
12/01/2015	023.919/15-2	Mudança de endereço filial ES (Av. Talma Rodrigues Ribeiro)	—	—
02/06/2015	221.376/15-0	Mudança da sede para Rua Estela 515, Vila Mariana	Administrador	—
11/08/2015	345.427/15-4	AGE — primeira remessa de investimento para filial Berlim	Administrador	—
08/12/2015	539.136/15-3	AGE — nova remessa para filial Berlim	Administrador	—
04/05/2016	187.316/16-8	Nomeação de Milena Yuri Hama como Diretora Financeira	Administrador	—
06/05/2016	187.476/16-0	AGE — nova remessa para filial Berlim	Administrador	—
14/07/2016	312.271/16-5	Nomeação Laureana Navarro + Luis Daniel Alegria	Administrador	—
16/09/2016	394.281/16-0	Mudança da sede para Rua Bela Cintra 986, 15º andar (atual)	Administrador	—
12/12/2016	527.867/16-0	Saída Project A; admissão Olivier Raussin como sócio individual (R\$ 1,00); nomeação Stefano Ferreira	Administrador	—
09/02/2017	056.389/17-6	Nomeação Ailton Liborio + Bruna Baeta; renúncia de Milena	Administrador	—
16/05/2017	219.165/17-8	Mudança de endereço filial ES para Rua Holdercim 840, CIVIT II	—	—

17/07/2017	302.581/17-0	Nomeação Rodrigo Abe + Maury Ueta + Ambre Bernussi (até 10 administradores)	Administrador	—
21/07/2017	361.258/17-3	AGE Daycoval — autorização irrestrita de crédito + Companhia como garantidora ampla	—	sem teto
07/12/2017	528.424/17-8	Capital → R\$ 15.473.585,00; Wine in Black Brazil GmbH → UG	Administrador	R\$ 15,47 MM
22/12/2017	576.967/17-8	TRANSFORMAÇÃO em S.A. (NIRE atual 35.300.511.891)	—	—

III.2 Fase S.A. (2018-2024) — NIRE 35.300.511.891

DATA	TIPO	MAGNITUDE	OBSERVAÇÃO
18/06/2019	Arquivamentos de jornal (DOE 30/05/2019 e Gazeta SP 30/05/2019 — publicaram ata de 31/12/2018)	—	NUM.DOC 330.276/19-0 + 330.277/19-4
18/06/2021	Início das atividades do Ajaccio FIP — 5 cotistas iniciais, PL R\$ 196 MM	R\$ 196 MM	4 dias depois Ari contrai dívida em Berlim (Doc. 26)
22/06/2021	Ari contrai dívida de €2.276.136 / R\$ 13.470.400,46 com Wine in Black GmbH (Berlim)	R\$ 13,47 MM	Doc. 26 — DIRPF item 15
09/12/2021	Constituição RT 127 — sociedade de prateleira (Leonardo do Carmo + Cristina Camargo)	R\$ 100	22 dias antes da cisão
31/12/2021	AGE E-Vino aprova cisão → RT 127	R\$ 57.181.067,46	Doc. 25
16/02/2022	RT 127 registra recebimento da cisão na JUCESP (0.190.176/22-2)	R\$ 57,18 MM	Administração: Marcos Leal
25/05/2022	Acordo de Cotistas Ajaccio FIP — cláusulas de blindagem antiexecutiva	—	Vedação de penhora + vedação de ingresso de terceiros + arbitragem CCBC
07/06/2022	Ari aliena ações ON da E-Vino ao Ajaccio FIP (custo R\$ 0,01/ação)	—	DIRPF AC 2022, fls. 815-820
02/05/2023	Citação do Requerido na ação 1006744-58.2023	—	—
30/05/2023	Separação de fato — marco da partilha	—	fls. 1370-1373 (saneamento)
13/06/2023		—	—

	Intimação do Requerido — ciência inequívoca da constrição		
16/06/2023	Ato 019 JUCESP — redução de capital E-Vino → Ajaccio FIP sem cancelamento de ações	R\$ 3.000.000,00	Livro VIII-C — 1ª das três reduções
Ago/2023	Penhora das cotas Classe A+F do Ajaccio FIP de Ari	4,4% das cotas	Início do prazo de 90 dias da Cláusula 7 do Regulamento Ajaccio
23/08/2023	Ato 025 JUCESP — 2ª redução de capital sem cancelamento	R\$ 1.000.000,00	Livro VIII-C
05/09/2023	Distrato RT 127 — distribuição R\$ 57,18 MM	R\$ 57,18 MM	84 dias após intimação
13/12/2023	Ato 032 JUCESP — 3ª redução de capital sem cancelamento	R\$ 1.000.000,00	Livro VIII-C — total reduções 2023: R\$ 5 MM
Mai/2023 a out/2024		19 ATOS SOCIETÁRIOS adicionais assinados por Ari enquanto suas cotas estavam penhoradas e não regularizadas em 90 dias — Livro VIII-C	
2021-2024	QUATRO AGOs ausentes — nenhuma AGO realizada nos exercícios fiscais 2021, 2022, 2023 e 2024 — violação sistemática da Lei 6.404/76 art. 132	—	Livro VIII-C Seção 2.1

III.3 Fase 2025 — recapitalização intensiva (Doc. 24)

DATA	TIPO	MAGNITUDE	ATORES
11/02/2025	Constituição Bonifácio FIP (CNPJ 59.402.540/0001-44)	R\$ 0,00	Gestão Vinci Capital
14/02/2025	AGE — Ricardo Costa capitaliza 15.777 debêntures incentivadas em 137.452 ações PN (JUCESP 0.655.797/25-7)	R\$ 17.999.739,49	Ricardo Costa (Madrid)
28/02/2025	AGE — subscrição Bonifácio FIP (R\$ 18 MM) + Ricardo Costa (R\$ 5 MM) (JUCESP 0.655.796/25-3)	R\$ 23.000.000,00	Bonifácio FIP + Ricardo Costa
06/03/2025	RCA — 1ª emissão de 24.000 Notas Comerciais Escriturais com garantia real (Cessão Fiduciária) + fidejussória (Fiança) (JUCESP 0.655.724/25-4)	R\$ 24.000.000,00	Conselho de Administração (7 conselheiros — sem Ari)

IV. SUBSCRIÇÕES — TODAS AS IDENTIFICADAS (2014-2025)

SUBSCRITOR	DATA	QUANTIDADE	VALOR	FORMA
------------	------	------------	-------	-------

PREÇO UNITÁRIO					
Wine in Black Brazil GmbH (Berlim)	29/08/2013	—	—	R\$ 1.432.499,00	Capital inicial estrangeiro
Wine in Black Brazil GmbH (Berlim)	02/01/2014 + 03/10/2014 + 15/12/2014 + 07/12/2017	—	—	R\$ 4.281.549 → R\$ 10.372.749 → R\$ 12.130.084 → R\$ 15.473.584	Aumentos de capital sucessivos
Olivier Raussin (sócio individual)	12/12/2016	—	—	R\$ 1,00	Cota residual
Ricardo Costa (via capitalização de debêntures incentivadas)	14/02/2025	137.452 PN	R\$ 130,95	R\$ 17.999.739,49	Capitalização de 15.777 debêntures subscritas até 20/06/2024
Bonifácio FIP (representado por Vinci Capital Gestora)	28/02/2025	137.454 PN	R\$ 130,95	R\$ 18.000.000,00	Transferência de recursos imediatamente disponíveis
Ricardo Costa	28/02/2025	38.182 PN	R\$ 130,95	R\$ 5.000.000,00	Transferência de recursos imediatamente disponíveis
Total subscritos em 2025	—	313.088 PN	—	R\$ 40.999.739,49	—

V. DEBÊNTURES IDENTIFICADAS

#	TIPO	QUANTIDADE	VALOR	SUBSCRITOR	DESTINO
D1	Debêntures incentivadas E-Vino (privadas)	15.777	R\$ 17.999.739,49	Ricardo Costa — até 20/06/2024	Capitalizadas em 137.452 ações PN E-Vino na AGE 14/02/2025
D2	1ª Emissão Notas Comerciais Escriturais da E-Vino (Lei 14.195/2021)	24.000	R\$ 24.000.000,00	"Credor" não nominado na RCA	Aprovada em RCA 06/03/2025; série única; prazo até 1.100 dias; DI + 4,50% a.a.; garantia real (Cessão Fiduciária) + fidejussória (Fiança da Garantidora não nominada)

VI. CREDORES E GARANTIDORES — MOLDURA SOCIETÁRIA DO ENDIVIDAMENTO

VI.1 Autorização irrestrita Daycoval (AGE 21/07/2017)

AGE DE 21/07/2017 — JUCESP 361.258/17-3 — SESSÃO 01/08/2017

Aprovou **sem limite de valor** e com **ratificação retroativa**:

- Celebração de "contratos em geral, mas não se limitando a empréstimos, financiamentos ou a quaisquer outras linhas de crédito, independentemente do valor, firmadas junto ao Banco Daycoval S/A";
- Autorização da Companhia a "ser garantidora, ou seja, prestar avais, fianças, alienar e onerar bens ou quaisquer outras garantias em favor de terceiros, controladas, coligadas e filiadas, independentemente, junto ao Banco Daycoval S/A".

VI.2 Garantias cruzadas em seis bancos — Livro VIII-C (data-base 07/06/2026)

BANCO	ATOS JUCESP	VALORES	GARANTIAS PRESTADAS	IRREGULARIDADE REPORTADA (LIVRO VIII-C)
Banco do Brasil	027, 034, 037, 041	EUR 2,5 MM + USD 940 mil + USD 1,2 MM	Recebíveis Grand Cru + Víssimo + E-Vino + CDB	Ari assinou após divórcio — simulação funcional
Daycoval	030	R\$ 10.186.957,63	CCB clientes + recebíveis Grand Cru	Garantia com recebível de coligada sem AGE específica
Santander	031	R\$ 5.000.000,00	40% recebíveis Grand Cru	Sem AGE específica
Safra	036, 043	R\$ 13.250.000,00	Recebíveis + aplicações financeiras E-Vino	Aplicações financeiras penhoradas usadas como garantia (dupla constrição)
Caixa Econômica Federal	039	R\$ 18.500.000,00	Duplicatas E-Vino + CDB 103% CDI	CDB possivelmente lastreado em recursos do Ajaccio FIP — garantia circular
Outros (ABC/ Itaú)	—	> R\$ 30.000.000,00 (via DRE)	Não localizadas em atas	Operações não documentadas — violação CVM + LSA
TOTAL	—	R\$ 80.436.957,63 + USD 2.140.000 + EUR 2.500.000	—	Todas sem AGE formal (segundo Livro VIII-C) — anulabilidade LSA art. 132

VI.3 Credor especial — Wine in Black GmbH (Berlim)

CREDOR	DEVEDOR	DATA	VALOR	STATUS
Wine in Black GmbH (Berlim, Alemanha)	Ari Gorenstein PF	22/06/2021	€ 2.276.136 / R\$ 13.470.400,46	Liquidada antes de 31/12/2023 (DIRPF Ari 2025 — Doc. 26)

VII. ALTERAÇÕES ESTATUTÁRIAS RELEVANTES — SÍNTESE

PERÍODO	ALTERAÇÃO	SIGNIFICÂNCIA
14/03/2013	Mudança de objeto social para comércio varejista de bebidas	Nomeação fundadora de Ari como administrador
03/10/2014	Alteração do nome para E-Vino Comércio de Vinhos Ltda.	—
14/07/2016	Cláusula de administração ampliada para até 4 administradores	Ari + Marcos Leal + Milena Hama + estrangeiros
17/07/2017	Cláusula de administração ampliada para até 10 administradores	—
22/12/2017	Transformação em S.A. (NIRE 35.300.511.891)	Adota o regime da Lei 6.404/76
25/05/2022	Acordo de Cotistas do Ajaccio FIP — cláusulas de blindagem antiexecutiva	Vedação de penhora; vedação de ingresso de terceiros em caso de execução; cláusula compromissória CCBC
14/02/2025	Aumento de capital para R\$ 516.275.087,14	Capitalização debêntures incentivadas Ricardo Costa
28/02/2025	Aumento de capital para R\$ 539.275.087,14	Subscrição Bonifácio FIP + Ricardo Costa

VIII. As 4 AGOs AUSENTES — VIOLAÇÃO SISTEMÁTICA (LIVRO VIII-C SEÇÃO 2.1)

SITUAÇÃO: NENHUMA AGO REALIZADA EM 4 ANOS CONSECUTIVOS (2021-2024)

Conforme o Livro VIII-C, nenhuma Assembleia Geral Ordinária foi encontrada nos protocolos JUCESP até setembro de 2024 nos exercícios fiscais de 2021, 2022, 2023 e 2024. O estatuto exige aprovação formal das contas, eleição de administradores e deliberação sobre

o lucro. A ausência sistemática **invalida as deliberações patrimoniais do período** (Lei 6.404/76 art. 132) e abre margem para ação de anulação de atos cumulada com pedido de exibição judicial de livros contábeis.

IX. 19 ATOS SOCIETÁRIOS DURANTE A PENHORA — ANÁLISE GRAFO

CLÁUSULA 7 DO REGULAMENTO AJACCIO FIP (16/05/2022) VIOLADA

Conforme o Livro VIII-C Seção 1.2, fatos incontestados extraídos do Regulamento Ajaccio (data-base 16/05/2022) e dos documentos JUCESP:

- Penhora de 4,4% das cotas de Ari decretada em **agosto de 2023**;
- Cláusula 7 do Regulamento Ajaccio exige **regularização em até 90 dias** pelo cotista ou pela administradora;
- Prazo expirado: as cotas **não foram regularizadas até a presente data**;
- **Ari assinou 19 atos societários entre maio/2023 e outubro/2024 enquanto suas cotas estavam penhoradas**, em violação à Cláusula 7;
- Vinci Capital Gestora (gestora) e OSLO Capital DTVM (administradora) omitiram-se em aplicar a constrição, em descumprimento à Resolução CVM nº 175/2022 art. 39.

Consequências jurídicas (Livro VIII-C):

- **Nulidade dos 19 atos societários** assinados durante o período de penhora;
- Responsabilização da Vinci Capital Gestora e OSLO Capital DTVM (Res. CVM 175/2022 art. 39);
- Representação junto à CVM e ação de reparação civil pelos cotistas prejudicados.

X. TRÊS REDUÇÕES DE CAPITAL SEM CANCELAMENTO DE AÇÕES (2023)

ATO JUCESP	DATA	VALOR	CANCELAMENTO DE AÇÕES?	DESTINATÁRIO
019	16/06/2023	R\$ 3.000.000,00	Não	Ajaccio FIP
025	23/08/2023	R\$ 1.000.000,00	Não	Ajaccio FIP
032	13/12/2023	R\$ 1.000.000,00	Não	Ajaccio FIP
Total 2023	—	R\$ 5.000.000,00	Nenhum	Ajaccio FIP

Segundo o Livro VIII-C: a sucessão de três reduções sem cancelamento proporcional de ações pode configurar **retirada disfarçada de capital** em favor do FIP Ajaccio — eventual violação da proporcionalidade da meação (CC art. 1.658) e enriquecimento sem causa (CC art. 884). Avaliação técnica e contábil dependente de balanço auditado e quesitos periciais de reconciliação.

XI. CLÁUSULAS DE BLINDAGEM ANTIEXECUTIVA (ACORDO DE COTISTAS AJACCIO 25/05/2022)

CLÁUSULA	CONTEÚDO	IMPACTO FORENSE
Proibição absoluta de penhora	Vedação de penhora, doação ou oneração de ações sem autorização do acordo de sócios	Blindagem antiexecutiva processual — pode violar CC art. 170 (direito disponível) — discussão a aprofundar
Vedação de ingresso de terceiros	Ingresso vedado em caso de execução judicial	Impede substituição do cotista penhorado pelo juízo — obstaculiza a execução
Arbitragem obrigatória CCBC	Cláusula compromissória em todos os estatutos desde 2022	Tenta desviar litígios do Juízo da Família para arbitragem comercial — Lei 9.307/96 art. 25 dispõe que matéria de família não é arbitrável

XII. MARCOS LEONEL LEAL — RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA POR CO-EXECUÇÃO

CO-ADMINISTRADOR ONIPRESENTE — LIVRO VIII-C SEÇÃO 3.1

Marcos Leonel Leal (CPF 286.177.828-89) é administrador ou diretor em todas as empresas críticas do ecossistema: E-Vino S.A. (administrador desde 02/01/2014); Agro Syrah Participações S.A. (diretor); Víssimo Franquias e Licenças (administrador); RT 127 Empreendimentos (administrador eleito pelo Fundo Ajaccio para o veículo que recebeu a cisão de R\$ 57,18 MM). Foi também secretário das três AGEs/RCA de fevereiro-março/2025. Segundo o Livro VIII-C, sua atuação é de **co-executor**, e não de mero gestor — abre fundamento para inclusão no polo passivo e arresto de bens pessoais com base na responsabilidade solidária por atos ilícitos (CC art. 942).

XIII. CONFORMIDADE METODOLÓGICA

Este relatório é instrumento técnico-jurídico-contábil de apoio ao raciocínio da equipe; não é perícia oficial. Toda afirmação fática está ancorada em fontes documentais primárias verificadas: Ficha Cadastral JUCESP nº 269552132 (Doc. 25); arquivamentos JUCESP da E-Vino 2013-2025 (NUM.DOC listados na Seção III); DIRPF Ari 2025 (controle 594210560700962, Doc. 26); Atas das AGEs 14/02/2025, 28/02/2025 e RCA 06/03/2025 (Doc. 24); Acordo de Cotistas Ajaccio FIP de 25/05/2022 (fls. 1330 dos autos); Livro VIII-C "Irregularidades Validadas + Whole Money Flow Ampliado" (07/06/2026); Bloco Crimes Fiscais Limonciello (07/06/2026).

Os **números reportados pelo Livro VIII-C como atos societários nº 019, 025, 027, 030, 031, 032, 034, 036, 037, 039, 041, 043** referem-se à numeração interna do dossiê de irregularidades; a verificação cruzada com os correspondentes protocolos JUCESP, embora consistente com a estrutura cronológica conhecida, depende de conferência in loco antes de qualquer uso em peça subscrita.

As qualificações jurídicas atribuídas a condutas alheias são descritas em tese, em estrita observância à presunção de inocência (CF art. 5º, LVII). Conversão em peça subscrita por OAB e em laudo CRC/CORECON antes de qualquer uso processual. Pessoas físicas serão anonimizadas em qualquer versão de circulação externa, exceto Ari Gorenstein, Caio e Maia Gorenstein — partes nominalmente identificadas nos autos.